

연차유급휴가권의 구조에 대한 고찰

오세웅*

< 목 차 >

I. 머리말

II. 근로기준법상 연차유급휴가의 법적 성격

III. 연차유급휴가권 관련 논의

IV. 연차휴가권과 연차수당청구권의 구분

V. 맺음말

[국문초록]

근로기준법상 근로자의 연차유급휴가권은 휴가에 관한 연차휴가권과 수당에 관한 연차수당청구권으로 구성되는데, 각각 독립된 권리로 이해하여야 한다. 연차휴가권은 그 특성상 이를 사용할 수 있는 시기에 근로관계가 유지되어 있을 것이 당연히 요구되지만 연차수당청구권은 근로관계의 유지가 당연히 요구되지 않는다. 따라서 연차휴가권이 발생하지 않더라도 연차수당 청구에 필요한 소정근로의 제공이 모두 완료되었다면 당연히 수당 청구가 가능한 것으로 해석하여야 한다.

대법원은 연차유급휴가권을 연차휴가권과 연차수당청구권으로 구성되는 것으로 보았지만, 연차수당청구권을 연차휴가권에 종속하는 권리로 이해하여 계약기간이 1년인 기간제 근로자의 연차휴가일수와 청구할 수 있는 수당일수도 11일로 해석하였다. 그러나 휴가 사용 가능 여부와 무관하게 법에서 정한 근로가 제공되었다면 그에 대한 대가로서 임금의 성격을 갖는 수당은 모두 지급되어야 할 것이므로 청구할 수 있는 수당일수는 휴가와 달리 26일이 되어야 할 것이다.

♣ 주제어 ♣

연차유급휴가, 연차휴가권, 연차수당청구권, 휴식제도, 유급휴가

* 법학박사, 법무법인 세종 전문위원

1. 머리말

최근 대법원이 1년을 근로하고 계약기간이 만료된 기간제 근로자에게 발생하는 연차유급휴가일수는 26일이 아닌 11일이라는 해석을 내놓았다.¹⁾ 1년 기간제 근로자가 근로계약기간 만료로 퇴직하는 경우 근속기간 동안 발생하는 연차유급휴가일수에 대해 26일이라는 견해와 11일이라는 견해로 나뉘어 있었다. 특히 하급심과 고용노동부가 서로 동일한 대법원 판례를 두고 상반된 해석을 하며 다른 결론을 내리면서 현장의 혼란을 야기하였었다.

2021년 4월 6일 서울북부지방법원이 1년 기간제 근로자의 연차유급휴가 일수가 11일이라는 결론을 내리자²⁾ 얼마 뒤인 4월 14일 고용노동부가 행정해석을 통해 이를 반박하며 26일이라는 해석을 내놓았다.³⁾ 재미있는 것은 서로 다른 결론을 내리고 있는 법원과 고용노동부가 해석의 근거로 삼은 대법원 판례가 대법원 2018. 6. 28. 선고 2016다48297 판결로 동일하다는 점이다. 대상 판결에서 대법원은 “근로기준법 제60조제1항이 규정한 유급 연차휴가는 1년간 80% 이상 출근한 근로자에게 부여되는 것으로, 근로자가 연차휴가에 관한 권리를 취득한 후 1년 이내에 연차휴가를 사용하지 아니하거나 1년이 지나기 전에 퇴직하는 등의 사유로 인하여 더 이상 연차휴가를 사용하지 못하게 될 경우에는 사용자에게 연차휴가일수에 상응하는 임금인 연차휴가수당을 청구할 수 있다. 다만 연차휴가를 사용할 권리는 다른 특별한 정함이 없는 한 전년도 1년간의 근로를 마친 다음 날 발생한다고 보아야 하므로, 그 전에 퇴직 등으로 근로관계가 종료한 경우에는 연차휴가를 사용할 권리에 대한 보상으로서의 연차휴가수당도 청구할 수 없다”고 판시한 바 있다. 이에 대해 고용노동부는 대법원의 입장은 1년간 근로를 마치지 않으면 연차휴가수당 청구권이 발생하지 않는다는 의미이고, 1년제 기간제 근로자의 경우 근로계약기간이 1년간 유지되고 그 다음날이 퇴직일이 되므로 대법원이 말하는 연차휴가 발생일 전에 근로관계가 종료된 경우에 해당하지 않는다고 보았다. 반면 서울북부지방법원은 대법원 판례를 근로기준법 제60조제1항이 규정한 연차유급휴가를 사용할 권리는 다른 특별한 정함이 없는 한 전년도 1년간의 근로를 마친 다음 날 발생한다고 이해하여, 근로기간이 1년인 기간제 근로자의 경우 근로기준법 제60조제1항이 규정한 연차유급휴가를 사용할 권리에 대한 보상으로서의

1) 대법원 2021. 10. 14. 선고 2021다227100 판결

2) 서울북부지방법원 2021. 4. 6. 선고 2020나40717 판결

3) 고용노동부 행정해석, 임금근로시간과, 2021. 4. 14. '만 1년 근로자의 연차휴가에 대한 검토'

연차유급휴가수당을 청구할 수 없다고 해석하였다.

이와 같이 동일한 근로기준법의 규정과 그에 대한 대법원 판례 내용을 해석함에도 시각에 따라 11일이라는 견해와 26일이라는 견해로 나뉘어질 정도로 연차유급휴가에 대한 이해는 보는 사람마다 다르다. 게다가 견해의 차가 15일이나 되다보니 실제 현장에서 이에 대한 사용자와 근로자 간의 다툼도 잦을 수밖에 없다. 그럼에도 근로기준법의 해석에 있어 주요 역할을 하는 법원과 고용노동부가 서로 다른 주장을 하니, 이를 적용해야 하는 당사자는 혼란스러울 수밖에 없다.

물론 이번 2021년 10월 대법원의 최종 판결로 결론은 11일설로 정리될 것으로 보인다. 그럼에도 여전히 그와 같은 해석이 맞는지에 대해서는 완전히 의구심이 해소되지는 못한 것 같다. 필자는 이와 같은 이해의 충돌이 발생한 이유를 크게 두 가지로 보는데, 하나는 기형적인 연차유급휴가에 관한 근로기준법 규정과 체계이며, 또 다른 하나는 그러한 기형적으로 규정된 현행 근로기준법상 연차유급휴가의 본질과 구조에 대한 오해라고 생각한다.

첫 번째 이유인 현행 근로기준법 규정과 체계는 노사의 이해관계에 따른 정치적이면서 정책적인 고려에 의한 것으로 이에 대해 다루는 것은 한계가 있을 수밖에 없다⁴⁾. 이에 본 논문에서는 현행 근로기준법상 규정되어 있는 연차유급휴가 자체가 가지고 있는 본질은 무엇이며 어떠한 구조로 이해하는 것이 적절한지에 대한 해석론을 제시하고자 한다.

II. 근로기준법상 연차유급휴가의 법적 성격

1. 근로기준법상 휴식제도의 일환

본격적인 연차유급휴가에 대한 논의를 하기에 앞서 연차유급휴가를 포함한 근로기준법상 휴식제도 전반에 대한 이해가 필요하다. 연차유급휴가는 근로기준법에서 근로에 대응하여 근로자에게 부여하도록 정하고 있는 휴식 제도의 일종이기 때문이다. 근로기준법은 제4장 근로시간과 휴식에서 휴식제도로 제54조 휴게, 제55조 휴일, 그리고

4) 이에 대해서는 김근주, “연차휴가의 입법적 개선방안”, 「노동법학」 제50호, 한국노동법학회, 2014; 김홍영, “휴식 보장을 위한 연차휴가의 제도개선론”, 「노동법연구」제40호, 서울대학교 노동법연구회, 2016 등에서의 논의를 참조 바란다.

제60조 휴가를 규정하고 있다⁵⁾. 휴식제도 중 휴게에 대해서는 급여 지급 여부를 별도로 정하고 있지 않지만, 휴일과 휴가에 대해서는 유급으로 하도록 정하고 있다.

이와 같은 휴식제도를 법 체계적으로 정리하면 다음과 같다. 근로기준법은 사용자로 하여금 근로자에게 우선 1일 근로(4시간, 8시간)에 대해 일정한 휴게 시간(30분 이상, 1시간 이상)을 부여하도록 규정하고 있다. 휴게시간은 근로시간 도중 부여되고 부여시간이 길지 않은 관계로 사용자의 영역 내에서 사용될 수밖에 없는 구조이다 보니, 근로기준법은 별도로 제54조 제2항에서 근로자의 자유이용 원칙을 규정하고 있다. 다음으로 주 단위 근로에 대해서는 휴일을 규정하고 있는데 사용자는 근로자에게 1주에 평균 1회 이상의 유급휴일을 보장하여야 한다. 주휴일 외에 2018년도 개정⁶⁾을 통해 이른 바 공휴일도 법정휴일화 하였다. 다만, 공휴일의 법정휴일화는 공휴일이 정기적으로 부여되는 것이 아니라는 점에서 주휴일과 같은 일정한 근로에 대한 대응이라기보다 근로시간 단축 목적이 크다고 할 수 있다. 휴가는 이와 같은 휴게, 휴일과 함께 근로자의 근로에 대응하는 휴식제도의 일환으로 기능한다. 근로기준법은 계속근로기간이 1년 미만이거나 1년 간의 출근율이 8할에 못 미치는 경우에는 월을 기준으로 휴가를 부여하고 있고, 계속근로기간 1년 이상인 경우에는 연 단위 근로에 대해 휴가 부여를 규정하고 있다.

기본적으로 근로에 대응하는 휴식은 근로의 크기에 비례하게 된다. 따라서 휴게시간보다 휴일이, 휴일보다 휴가가 더 장시간 부여된다. 근로로 인한 심신의 피로는 근로량이 증가할수록 더 커질 수밖에 없기 때문이다. 다만, 이와 같은 휴식의 부여에 당연한 원칙이 존재하는 것은 아니다. 근로자에게 얼마만큼의 휴식을 어떠한 방식으로 부여할지는 인간에 대한 의학적·자연과학적 측면에서 필연적으로 요구되는 수준이 있을 수 있겠으나 근로기준법에서는 그러한 기준보다 당시의 사회적 요구가 더 크게 반영하게 되는 것으로 입법연혁을 통해 이해할 수 있다. 결국 입법자 및 이를 집행하는 행정부의 재량이 상당부분 작용하는 영역이라 할 수 있다. 판례도 “유급휴가권의 구체적 내용을 형성함에 있어 입법자는 국가적 노동 상황, 경영계(사용자)의 의견,

5) 제57조에서 규정하고 있는 보상휴가는 연장근로, 야간근로, 휴일근로에 대해 임금을 지급하는 대신 부여하는 휴가이므로 이는 근로자의 근로에 대한 대응으로서 휴게의 개념에는 포함되지 않는다고 보아야 할 것이다.

6) 개정법의 시행은 사업규모에 따라 2020년 1월 1일, 2021년 1월 1일, 2022년 1월 1일 순차적으로 이루어진다.

국민감정, 인정 대상자의 업무와 지위, 기타 여러 가지 사회적·경제적 여건 등을 함께 고려해야 할 것이므로 유급휴가를 어느 범위에서 인정하고, 어느 경우에 제한할 것인지 등에 대하여는 입법자 또는 입법에 의하여 다시 위임을 받은 행정부 등 해당 기관의 재량에 맡겨져 있다고 할 것⁷⁾이라고 하여 휴식제도(휴가제도) 도입 및 형성의 재량권을 인정한 바 있다.

2. 휴양 및 문화적 생활의 보장

근로기준법이 연차휴가제도를 규정하고 있는 이유는 단지 휴식의 이유뿐일까? 왜냐하면, 근로에 따라 피로를 회복하기 위한 휴식이라고 한다면 어떤 면에서 휴게와 휴일을 더 부여하는 방법으로도 충분히 휴가의 효과를 얻을 수도 있기 때문이다. 헌법재판소는 근로기준법상 연차유급휴가제도에 대해 “근로자에 대하여 휴일 외에 매년 일정 일수의 휴가를 유급으로 보장하는 제도로, 근로자에게 일정기간 근로의무를 면제함으로써 근로자의 정신적·육체적 휴양을 통하여 문화적 생활의 향상을 기하려는 데 그 취지가 있다. 휴게시간이나 주휴일은 하루 또는 일주일의 노동으로 육체적·정신적 피로가 누적된 근로자들의 생리적인 회복을 위한 것이 주목적이라면, 연차유급휴가는 임금 삭감 없이 휴가기간을 스스로 결정할 수 있게 함으로써 근로자들이 노동으로부터 일정기간 해방되고 사회적·문화적 시민생활을 영위할 수 있는 기회를 보장하기 위한 것으로 본래적 의미에서의 ‘여가’를 보장한 것이라 할 수 있다. 이와 관련하여 ILO(국제노동기구)의 연차유급휴가에 관한 협약 전문에는 연차휴가의 목적이 근로자의 휴식, 오락, 능력의 발전을 위한 기회를 보장해 주는 데에 있다고 명시하고 있다.”⁸⁾라고 보아 연차유급휴가제도에 휴식 이상의 의미가 있는 것으로 이해한다.

그리고 “연차유급휴가는 근로자의 건강하고 문화적인 생활의 실현에 이바지할 수 있도록 여가를 부여하는 데 그 목적이 있는 것으로, 인간의 존엄성을 보장하기 위한 합리적인 근로조건에 해당하므로 연차유급휴가에 관한 권리는 근로의 권리의 내용에 포함된다.”⁹⁾고 보아 이와 같은 근로자의 휴양 및 문화적 생활의 보장에 대한 근거를 헌법 제32조 근로의 권리에서 찾고 있다.

7) 헌법재판소 2008. 9. 25. 선고 2005헌마586 결정

8) 헌법재판소 2015. 5. 28. 선고 2013헌마619 결정

9) 헌법재판소 2008. 9. 25. 선고 2005헌마586 결정

대법원 역시 연차유급휴가에 관하여 대해 “근로자에게 일정 기간 근로의무를 면제함으로써 정신적·육체적 휴양의 기회를 제공하고 문화적 생활의 향상을 기하려는 데 그 취지가 있다.”¹⁰⁾고 하여 헌법재판소와 마찬가지로 연차휴가에 휴식 외에 문화적 생활의 보장이라는 목적도 있는 것으로 이해하고 있다.

헌법 제34조 제1항에서는 모든 국민은 인간다운 생활을 할 권리를 가진다고 규정하고 있으며 여기서 말하는 인간다운 생활이란 물질적인 최소생활을 넘어 인간의 존엄성에 맞는 건강하고 문화적인 생활을 누릴 수 있는 생활을 의미한다.¹¹⁾ 근로자는 자신과 가족의 삶을 영위하기 위해 경제활동의 일환으로 근로를 제공하고 임금을 받는 근로관계를 형성하고 일상 중 적지 않은 시간을 근로 제공에 소진하고 있다. 이와 같은 상황에서 근로자가 문화적인 생활을 누리기 위해서는 무엇보다도 근로제공 의무의 면제가 중요하다. 그리고 단순히 근로제공의 의무만이 아니라 자신이 원하는 시간을 자유롭게 쓸 수 있는 것이 중요하다. 왜냐하면 진정한 문화생활의 향유는 타인이 아닌 자신의 결정으로 이루어지는 것이기 때문이다. 그런 의미에서 법이나 취업규칙 등을 통해 특정일이 부여되는 휴일보다는 자신이 자유롭게 결정할 수 있는 휴가가 문화생활 향유에는 적합하다.

3. 근로에 대한 대가

연차휴가가 휴게, 휴일과 또 다른 부분은 부여 요건에서 찾을 수 있다. 근로기준법에서 휴게와 휴일은 특정 근로시간 내지 근로일 단위로 부여하도록 규정하고 있는 반면, 연차휴가는 1년간 80퍼센트 이상 출근 또는 1개월 개근과 같은 일정 량 이상의 계속적인 근로제공을 요건으로 삼고 있다. 이를 이유로 판례는 “연차휴가를 사용할 권리 혹은 연차휴가수당 청구권은 근로자가 전년도에 출근율을 충족하면서 근로를 제공하면 당연히 발생하는 것으로서, 연차휴가를 사용할 해당연도가 아니라 그 전년도 1년간의 근로에 대한 대가에 해당한다.”¹²⁾고 하여 연차유급휴가에 대해 휴식 및 인간다운 생활의 보장적 의미 외에 근로에 대한 대가로서의 의미를 인정하고 있다.

10) 대법원 1996. 6. 11. 선고 95누6649 판결 등 참조

11) 헌법재판소 1997. 5. 29. 선고 94헌마33 결정

12) 대법원 2011. 10. 13. 선고 2009다86246 판결, 대법원 2014. 3. 13. 선고 2011다95519 판결 등 참조

사실 휴가라는 휴식제도를 근로에 대한 대가로 이해하는 것이 다소 근로관계 본질에 부합하지 않는 면이 있다. 근로계약 당사자 관계에서 근로자의 근로 제공에 대해 사용자가 대가로서 지급하는 객체는 임금이며 이에 따라 근로기준법에서도 근로에 대한 대가로서 명문으로 규정하고 있는 것은 임금이 유일하다. 그런데 판례는 연차유급휴가의 부여 요건이 1년간 일정 비율 이상의 근로제공이라는 점을 들어 근로의 대가로서 의미가 있다고 해석하고 있다. 그러나 이러한 판례의 해석에도 불구하고 근로자에게 휴식을 부여하는 것을 근로에 대한 대가로 보는 것은 무언가 자연스럽지 않다. 그럼에도 판례는 연차유급휴가는 근로자가 사용자에게 근로를 제공하는 관계에 있다는 사정만으로 당연히 보장받을 수 있는 것이 아니라, 1년간 8할 이상 출근하였을 때 비로소 부여받을 수 있는 것이므로 다른 특별한 정함이 없는 이상 이는 1년간의 근로에 대한 대가라고 볼 수 있다는 전제를 근거로 “근로자가 연차유급휴가를 사용하지 못하게 됨에 따라 사용자에게 청구할 수 있는 연차휴가수당은 임금이라고 할 것이다.”¹³⁾ 라고까지 해석하고 있다. 이러한 판례의 해석은 근로기준법상 연차유급휴가의 규정에 대한 해석에 따른 것으로 이를 휴가의 본질로 보기에겐 어렵다. 즉, 휴가가 당연히 근로에 대한 대가라기보다 우리 근로기준법은 휴가를 근로에 대한 대가로 규율하고 있다고 이해하는 것이 적절하다.¹⁴⁾

판례의 이와 같은 연차유급휴가의 보상적 성격 강조에 대해 근로기준법 체계에 부합하지 않는 불합리한 결과를 초래한다는 비판¹⁵⁾도 있지만, 필자가 보기에 이는 판례의 해석 문제가 아닌 근로기준법 규정의 문제로 이해된다. 연차휴가를 근로의 제공과 연계하여 규정함으로써 연차휴가의 유급이 근로의 제공에서 기인한 것으로 해석되게 하였고, 이는 연차유급휴가를 근로의 대가로 보게 되는 원인을 제공하였다. 이러한 연차유급휴가의 구조와 그에 따른 해석은 근로자들로 하여금 연차유급휴가를 ‘휴가’의 의미보다 ‘유급’의 의미로 더 강하게 인지하게 만들었으며, 이는 결론적으로 근로자들의 연차유급휴가 자발적 미사용과 장시간 근로라는 폐해로 이어졌다고 생각한다.

13) 대법원 1991. 11. 12. 선고 91다14826 판결, 대법원 2000. 12. 22. 선고 99다10806 판결 등 참조

14) 하경효, “연차휴가권의 내용과 행사에 관한 비교법적 검토”, 「노동법포럼」, 노동법이론 실무학회, 2016, 227쪽

15) 강성태, “근로기준법상 휴식 제도의 개정”, 「노동법 연구」 제41호, 서울대노동법연구회, 2016, 126쪽

III. 연차유급휴가권 관련 논의

1. 쟁점의 이해

대법원은 1년 근로계약을 마치고 근로관계를 종료한 근로자에게 발생한 총 연차휴가 일수를 11일로 해석하여 그간 26일로 해석하여 현장을 지도해온 고용노동부 행정해석과 배치되는 판결을 내렸다.¹⁶⁾ 이는 근로기준법 제60조 제1항이 1년간 80퍼센트 이상 출근 시 15일의 유급휴가를 주도록 규정하고 있는 것이 1년의 근로로 계약이 종료되는 기간제 근로자에게도 적용되는 것인지의 문제라고 할 수 있는데, 대법원은 1년 기간제 근로자의 경우 근로기준법 제60조 제1항은 적용되지 않고 제60조 제2항의 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주는 규정만 적용된다고 본 것이다.

근로기준법 제60조 제1항에서는 사용자로 하여금 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주도록 규정하고 있으며, 동조 제2항에서는 계속 근로한 기간이 1년 미만인 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주도록 규정하고 있다. 이에 따라 1년 기간제 근로계약을 체결한 근로자가 1년의 기간제 근로계약 기간 동안 11일의 휴가를 사용할 수 있다는 사실에 대해서는 명확하나, 1년을 근로한 사실로 인해 제1항의 적용을 받아 15일의 휴가가 추가로 부여되어야 하는 것인지에 대해서는 견해가 대립되어 왔다. 사실 이는 정년퇴직한 근로자에게 최종 근로한 1년에 대해서도 연차유급휴가를 부여하여야 하는지에 대해서도 마찬가지로 문제로 이해된다.

정리하면, 1년의 근로를 모두 제공한 경우 부여되는 연차유급휴가가 1년의 근로를 제공하고 근로관계를 종료하는 자, 즉 휴가를 사용할 수 있는 기간에 근로관계를 형성하고 있지 않은 자에 대해서도 부여되어야 하는 것인지의 문제라고 할 수 있다.

2. 근로 제공 외에 이후 근로관계의 유지도 필요하다는 견해

판례는 2018년에 당해 연도를 모두 근무하고 말일에 정년퇴직하는 자에게도 마지막 해의 근로제공에 따른 연차휴가수당 청구권이 발생하는지에 대해 “근로기준법 제60조 제1항이 규정한 유급 연차휴가는 1년간 80% 이상 출근한 근로자에게 부여되는 것으

16) 대법원 2021. 10. 14. 선고 2021다227100 판결

로, 근로자가 연차휴가에 관한 권리를 취득한 후 1년 이내에 연차휴가를 사용하지 아니하거나 1년이 지나기 전에 퇴직하는 등의 사유로 인하여 더 이상 연차휴가를 사용하지 못하게 될 경우에는 사용자에게 연차휴가일수에 상응하는 임금인 연차휴가수당을 청구할 수 있다. 다만 연차휴가를 사용할 권리는 다른 특별한 정함이 없는 한 전년도 1년간의 근로를 마친 다음 날 발생한다고 보아야 하므로, 그 전에 퇴직 등으로 근로관계가 종료한 경우에는 연차휴가를 사용할 권리에 대한 보상으로서의 연차휴가수당도 청구할 수 없다.”¹⁷⁾¹⁸⁾고 하여 1년을 모두 근무하더라도 휴가를 사용할 수 있는 날 이전에 근로관계가 종료되었다면 연차휴가권이 발생하지 않으므로 이를 기초로 발생하는 연차휴가수당청구권 역시 발생하지 않는 것으로 해석하였다.

그리고 이와 같은 입장은 이번에 1년 기간제 근로자에 대한 연차휴가 수당 청구권의 인정 문제에서도 동일하게 확인되었다. 판례¹⁹⁾는 1년 기간제 근로계약을 체결한 근로자에게 부여되는 연차휴가일수는 11일이라고 하여 1년 근무에 따른 15일의 연차유급휴가는 별도로 발생하지 않는 것으로 보았다. 기간을 정하여 근로계약을 체결한 근로자의 경우 그 기간이 만료됨으로써 근로자로서의 신분관계는 당연히 종료되는 것이 원칙이므로 연차휴가를 사용할 수 없고 이에 따라 연차휴가를 사용할 권리에 대한 보상으로서의 연차휴가수당도 청구할 수 없다고 본 것이다. 한편, 판례는 연차휴가의 목적 측면에서도 그와 같이 해석된다고 보았는데, 판례는 “연차휴가를 사용할 권리 혹은 연차휴가수당 청구권은 근로자가 전년도 출근율을 충족하면서 근로를 제공하면 당연히 발생하는 것으로서 연차휴가를 사용할 해당 연도가 아니라 그 전년도 1년간의 근로에 대한 대가라는 점과 일정기간 출근한 근로자에게 일정기간 유급으로 근로의무를 면제함으로써 정신적·육체적 휴양의 기회를 제공하고 문화적 생활의 향상을 기하기 위한 것이라는 연차휴가 제도의 목적을 고려하면 근로기준법 제60조 제1항은 최초 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자가 그 다음 해에도 근로관계를 유지하는 것을 전제로 하여 2년 차에 유급휴가를 주어야 한다는 취지로 해석함이 타당하다.”고 판시하고 있다.

판례는 연차휴가를 사용할 권리가 발생하기 위해서는 1년간 80% 이상의 출근과 1년

17) 대법원 2018. 6. 28. 선고 2016다48297 판결

18) 연차휴가를 사용할 권리는 ‘연차휴가권’으로 연차휴가수당을 청구할 수 있는 권리는 ‘연차휴가수당 청구권’으로 통칭한다.

19) 대법원 2021. 10. 14. 선고 2021다227100 판결

간의 근로를 마친 다음 날 근로관계의 유지라는 요건이 필요하다고 보고 있으며, 연차휴가수당청구권은 연차휴가 사용권이 발생한 이후 휴가 사용이 불가해진 경우 발생하는 권리로 선행적 권리인 연차휴가 사용권이 발생하지 않으면 당연히 발생하지 않는 것으로 해석하고 있다.

3. 근로 제공만 필요하다는 견해

판례와 달리 고용노동부는 1년간 80% 이상의 소정근로를 제공하였으면 그 다음 날에 근로관계가 유지되고 있는지 여부와 관계없이 15일의 연차가 발생한다는 입장이다. 이를 뒷받침하는 근거로 근로기준법 제60조제1항에는 '1년간 80% 이상 출근하면' 15일의 연차휴가를 주도록 되어 있고, 이후 추가적인 재직 요건이 없다는 점을 들고 있다. 즉, 규정자체에 충실한 해석이고, 규정에서 부가하지 않고 있는 요건을 추가적으로 요구하는 것은 적절치 않다는 입장이다. 이러한 입장에 기초하여 고용노동부는 근로기준법은 연차유급휴가에 대해 제1항에서 전년도 1년간 80% 이상 출근한 근로자에게 휴가가 발생한다는 발생요건 규정을, 제7항에서 휴가의 사용기간은 1년으로 한다는 사용기간 규정을 명확히 구분하여 규정하고 있는데 판례의 해석은 사용기간에 관한 규정을 요건 규정으로까지 해석한 것으로 불합리한 결과를 초래한다고 본다.

그리고 판례 역시 이전에 “연차유급휴가를 사용할 권리는 근로자가 1년간 소정의 근로를 마친 대가로 확정적으로 취득하는 것이므로 근로자가 일단 연차유급휴가권을 취득한 후에 연차유급휴가를 사용하기 전에 퇴직 등의 사유로 근로관계가 종료된 경우 근로관계의 존속을 전제로 하는 연차휴가를 사용할 권리는 소멸한다 할지라도 근로관계의 존속을 전제로 하지 않는 연차휴가수당을 청구할 권리는 그대로 잔존하는 것이어서 근로자는 사용하지 못한 연차휴가일수 전부에 상응하는 연차휴가수당을 사용자에게 청구할 수 있다.”²⁰⁾고 판시한 바 있으므로 이와 같은 해석이 판례와 배치되는 해석도 아닌 것으로 설명한다.

또한, 판례가 연차유급휴가를 1년간의 근로에 대한 대가로 이해하고 있고, 연차유급휴가를 사용하지 못하게 됨에 따라 사용자에게 청구할 수 있는 연차휴가수당은 임금

20)대법 2005. 5. 27. 선고 2003다48549, 48556; 대법원 2000. 12. 22. 선고, 99다10806; 대법원 1996. 11. 22. 선고 95다36695 판결 등 참조

이라고 본 점²¹⁾도 마찬가지로 이유에서 연차 발생을 인정하는 근거라고 본다. 행정해석은 기존에 연차휴가 미사용 수당 지급과 관련하여 1년 근로 이외에 다음 해 추가 근로가 있어야 하는 입장²²⁾이었으나 대법원 판례에 따라 입장을 변경한 바 있다.

고용노동부는 헌법재판소가 “연차유급휴가가 전년도 1년간의 근속 및 출근에 대한 대가로서의 성질을 가진 이상, 이로 인한 사용자의 금전적 부담은 전년도에 제공받은 근로에 대한 대가를 당해 연도에 지급하는 것으로 볼 수 있다. 그럼에도 연차유급휴가의 성립에 당해 연도 출근율을 요건으로 추가한다면 이는 과거의 근로에 대한 보상이라는 연차유급휴가 제도의 취지에 반하게 될 것이다.”²³⁾라고 판단한 것 역시 1년 소정근로 80% 제공 외에 추가적인 재직을 요건으로 하여서는 안 된다는 취지로 이해한다.²⁴⁾

고용노동부는 연차휴가권을 휴식과 근로의 대가가 결합한 일체의 권리로 이해하고, 그 발생은 1년간의 근로만을 요건으로 한다고 본 것이다.

4. 검토

휴가라는 것은 근로 제공 중에 부여될 것을 전제로 한다는 점에서 1년 근로 제공 외에 휴가를 사용할 수 있는 시기에 근로관계가 유지되어야 할 것은 굳이 법에서 이를 별도로 규정하고 있지 않아도 당연히 요구되는 것이라고 할 수 있다. 따라서 연차휴가권의 발생 요건으로 휴가를 사용할 수 있는 날에 근로관계가 유지될 것을 요구한 판례의 판단이 이를 부정한 행정해석의 판단보다는 더 적절하다고 생각한다. 그리고

21) 대법원 2013. 12. 26. 선고 2011다4629 판결

22) 근기68201-695, 2000. 3. 10.

23) 현재 2020. 9. 24. 2017헌바433

24) 고용노동부는 ① 사례에 대해 쟁점이 퇴직일이 12. 31.인지 1. 1.인지가 쟁점이 된 것으로 판례가 퇴직일을 12. 31.로 보고 근로관계는 12. 30. 종료한 것으로 보아 1년간의 근무 요건이 갖추어지지 않아 연차휴가수당 청구권을 인정하지 않은 것으로 ② 사례와 다르다고 설명한다.(고용노동부 2019. 10. 28. 보도자료 참조) 그러나 ① 사례는 원심이 대상 사업장 내규에서 퇴직일을 12월 말로 정하고 있음에도 단체특별휴가를 사용한 직원 중 휴가 종료일이 12. 30.인 직원의 퇴직일은 12. 31.로 휴가 종료일이 12. 31.인 직원의 퇴직일은 다음 해 1. 1.로 보아 12. 31.까지 휴가를 사용한 직원에 대해서만 연차휴가수당을 인정한 것에 대해 규정에 따라 동일하게 12. 31.에 근로관계가 종료되었다고 보아 연차휴가수당 청구를 인정하지 않은 것으로 ② 사례와 다르게 볼 이유가 없어 고용노동부의 설명에 동의하기 어렵다.

휴가가 반드시 유급이어야 하는 것은 아니라는 점에서 연차휴가권과 연차휴가수당권을 구분하여 보고 있는 점도 이를 하나의 권리로 이해하고 있는 행정해석보다 판례의 견해가 더 체계적이라고 생각한다.

그러나 연차휴가수당 청구권, 즉 미사용한 연차에 대한 수당 청구권을 연차휴가권에 종속하는 권리로 이해하여 연차휴가를 사용하게 될 수 없는 경우에 수당청구권 행사에 대해서까지 부정한 것은 동의하기 어렵다. 판례는 일찍이 “유급(연차휴가수당)으로 연차휴가를 사용할 권리는 근로자가 1년간 소정의 근로를 마친 대가로 확정적으로 취득하는 것이므로, 근로자가 일단 연차유급휴가권을 취득한 후에 연차유급휴가를 사용하기 전에 퇴직 등의 사유로 근로관계가 종료된 경우, 근로관계의 존속을 전제로 하는 연차휴가를 사용할 권리는 소멸한다 할지라도 근로관계의 존속을 전제로 하지 않는 연차휴가수당을 청구할 권리는 그대로 잔존하는 것이어서, 근로자는 근로관계 종료 시까지 사용하지 못한 연차휴가일수 전부에 상응하는 연차휴가수당을 사용자에게 청구할 수 있는 것이다”²⁵⁾라고 밝힌 바 있다.

먼저 이번 판례가 기존 대법원 판례의 입장을 변경한 것이 아니라는 점에서 상기 판례의 판시 내용 중 “유급(연차휴가수당)으로 연차휴가를 사용할 권리는 근로자가 1년간 소정의 근로를 마친 대가로 확정적으로 취득하는 것”이라는 부분과 이번 판례의 “연차휴가를 사용할 권리는 다른 특별한 정함이 없는 한 전년도 1년간의 근로를 마친 다음 날 발생한다고 보아야”라는 부분이 다른 의미가 아니라는 전제로 이해하려면 앞서 판례에서 의미한 유급으로 연차휴가를 사용할 권리가 확정적으로 취득하였다는 것은 1년 간의 근로 완성으로 권리도 완성되었지만 해당 권리를 행사할 수 있는 권리는 그 다음 날부터 사용할 수 있다는 의미로 해석된다. 이것이 도대체 무슨 의미일까 고민이 많았는데, 통상임금 전원합의체 판결에서 재직자 조건이 붙은 임금에 대한 대법원의 해석과 유사하다는 생각을 하게 되었다. 당시 판례는 “근로자가 소정근로를 했는지 여부와는 관계없이 지급일 기타 특정 시점에 재직 중인 근로자에게만 지급하기로 정해져 있는 임금은 그 특정 시점에 재직 중일 것이 임금을 지급받을 수 있는 자격요건이 된다. 그러한 임금은 기왕에 근로를 제공했던 사람이라도 특정 시점에 재직하지 않는 사람에게는 지급하지 아니하는 반면, 그 특정 시점에 재직하는 사람에게는

25) 대법원 2000. 12. 22 선고, 99다10806 판결; 대법원 1996. 11. 22 선고, 95다36695 판결 등 참조

기왕의 근로 제공 내용을 묻지 아니하고 모두 이를 지급하는 것이 일반적이다.”²⁶⁾라고 하여 근로에 대한 대가인 임금이 특정 시점에 재직 중일 것을 자격요건으로 하는 경우 해당 요건을 갖추지 못하면 지급되지 않아도 된다는 설명을 한 바 있다. 다시 말해, 근로의 제공으로 확정적으로 임금청구권을 취득하였지만 재직 중일 것이라는 요건을 갖추지 못한 경우 확정적으로 취득한 임금청구권도 행사할 수 없다는 의미이다. 연차유급휴가권도 1년간 소정의 근로를 마친 대가로 확정적으로 취득하지만 근로를 마친 다음 날 재직하지 않으면 확정적으로 취득한 권리도 행사할 수 없다는 것이다. 통상임금과 관련하여 재직자 요건이 달린 임금에 대한 평가는 전원합의체 판결이 나온 이후 학계로부터 비판이 이어지고 있고 하급심의 거센 도전도 받고 있다. 확정적으로 취득한 권리에 조건을 부여하고 해당 조건을 충족하지 못하는 경우 확정적으로 취득한 권리임에도 부정되는 것이 권리의 본질상 인정될 수 있는 것인지 의문이 아닐 수 없다.

다음으로 연차휴가권과 연차수당청구권을 구분하여 보면서 연차수당청구권은 연차휴가권 발생을 전제로 하는 반면, 연차휴가권의 소멸은 연차수당청구권 소멸에 영향을 미치지 않는다는 해석도 불가능한 해석은 아니지만 그 구조가 명확하지는 않다. 오히려 연차수당청구권을 연차휴가권의 발생을 전제로 발생하는 권리로 보았다면 반대로 연차휴가권이 소멸하는 경우 연차수당청구권도 함께 소멸하는 것으로 이해하는 것이 권리의 속성상 더 적합한 이해가 아닌가 싶다. 연차유급휴가권이 1년의 소정 근로를 마친 대가로 확정적으로 취득되었음에도 다음 날 근로관계를 유지하지 못해 연차휴가는 물론 수당 청구도 불가하다고 해석하면서 연차휴가를 사용할 수 있는 시기에는 퇴직으로 인해 휴가를 사용할 수 없게 되어도 수당은 청구할 수 있다고 해석하는 것은 논리 모순이라고 생각된다.

이와 같은 모순의 발생은 연차유급휴가권을 연차휴가권과 연차수당청구권으로 구별하여 보면서도 연차수당청구권 발생을 연차휴가권 발생에 종속하는 것으로 이해하기 때문이다. 연차유급휴가는 본질적으로 휴가라는 휴식에 관한 권리와 유급이라는 임금에 관한 권리가 모두 포함된 권리이고 그 권리는 각각 독립적으로 존재하고 발현된다고 보는 것이 적절한 해석이다.

26) 대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 판결

Ⅳ. 연차휴가권과 연차수당청구권의 구분

1. 근로기준법상 연차유급휴가의 구조

근로기준법상 연차유급휴가권은 연차휴가권과 연차수당청구권으로 구성되고²⁷⁾, 두 권리는 상호 결합된 형태로 발현되지만, 그렇다고 하여 그 생성과 소멸까지 함께 하지는 않는다. 이는 어디까지나 유급휴가가 본질적으로 그러하다는 의미는 아니고 현행 우리 근로기준법에서 규정하고 있는 연차유급휴가권이 그러하다는 의미이다. 근로기준법은 연차유급휴가를 규정하면서 유급과 휴가를 나누어 규정하고 있는데, 이를 통해 연차유급휴가권을 연차휴가권과 연차수당청구권으로 나누어 보는 것이다.

이를 이해하기 위해서는 근로기준법에서 규정하고 있는 연차유급휴가의 구조에 대해 자세히 살펴볼 필요가 있다. 근로기준법 제60조 제1항에서 제4항까지는 사용자가 근로자에게 주어야 하는 휴가 일수가 요건 및 기준에 따라 규정되어 있으며, 제5항에서는 휴가를 근로자가 청구한 시기에 주어야 하고, 그 기간에 대해서는 통상임금 또는 평균임금을 지급하여야 한다고 규정되어 있다. 그리고 제7항에서는 휴가는 1년간 행사하지 않으면 소멸되는 것으로 규정되어 있다. 여기서 제5항과 제7항의 규정을 주목할 필요가 있다.

제5항에 따르면 휴가의 사용은 원칙적으로 근로자의 선택에 달려 있고, 휴가를 사용하게 되면 해당 기간에 대해 사용자는 임금을 지급하게 되어 있다. 그리고 휴가 사용에 대해서는 근로자의 권리로서 그에 대한 급여 지급은 사용자의 의무로서 규정하여, 양자를 분명히 구분하고 있다. 그리고 제7항에서 휴가는 1년간 행사하지 아니하면 소멸된다고 규정하고 있는데, 이때 소멸되는 휴가는 연차휴가권에 따른 휴가에 국한한다. 1년의 경과로 휴가를 사용할 수 없게 된 경우에도 사용하지 않은 휴가에 대한 연차 유급휴가 미사용 수당을 받을 권리는 존속하게 된다.²⁸⁾ 연차휴가권과 연차수당청구권을 구분하면서 연차휴가권 소멸 규정에도 불구하고 연차수당청구권은 그대로 존속한다고 보아 연차수당청구권을 독립적으로 행사할 수 있도록 규정하고 있는 것이

27) 이와 반대로 연차휴가권과 수당청구권을 일체의 권리로 이해하는 견해: 박종희, “연차휴가권의 법적 구조와 운영상의 제문제”, 「노동법포럼」, 노동법이론실무학회, 2008, 132쪽 참조

28) 대법원 1995. 6. 29. 선고 94다18553 판결 참조

다.

유급과 휴가를 구분하여 연차유급휴가를 보는 시각은 과거 근로기준법 연혁에서도 찾을 수 있는데, 구 근로기준법 제59조 제2항에서는 가산휴가에 대해 “사용자는 2년 이상 계속 근로한 근로자에 대하여는 1년을 초과하는 계속 근로년수 1년에 대하여 제 1항의 휴가에 1일을 가산한 유급휴가를 주어야 한다.”고 규정하면서 단서조항에서 “다만, 그 휴가 총 일수가 20일을 초과할 경우에는 그 초과하는 일수에 대하여는 통상임금을 지급하고 유급휴가를 주지 아니할 수 있다.”고 하여 급여지급은 인정하면서 휴가부여는 하지 않아도 되도록 규정하고 있었다.²⁹⁾ 즉, 20일을 초과하는 휴가에 대해서는 연차수당청구권만을 인정한 것이다.

앞서 살펴본 바와 같이 판례도 “근로관계의 존속을 전제로 하는 연차휴가를 사용할 권리는 소멸한다 할지라도 근로관계의 존속을 전제로 하지 않는 연차휴가수당을 청구할 권리는 그대로 잔존하는 것이어서, 근로자는 근로관계 종료 시까지 사용하지 못한 연차휴가일수 전부에 상응하는 연차휴가수당을 사용자에게 청구할 수 있는 것이다.”³⁰⁾라고 하여 연차휴가권과 연차수당청구권을 분리하여 이해하고 있다.

2. 임금 청구권으로서의 연차수당청구권

휴가에서 휴가권과 수당청구권의 결합이 항상 일반적이지는 않다. 노동관계 법령에서 규정하고 있는 휴가들을 살펴보면, 유급휴가도 있지만, 무급휴가도 분명 존재한다. 근로기준법상 출산전후 휴가는 90일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우 120일) 중 60일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우 75일)만이 유급이고³¹⁾, 나머지는 무급이다. 생리휴가도 과거 유급이었으나 개정을 통해 현재는 무급이다. 남녀고용평등과 일·가정 양립지원에 관한 법률(이하 ‘남녀고평법’) 제18조의 2에서 정하고 있는 배우자 출산휴가도 현재는 10일 유급휴가로 부여되고 있지만, 법 개정 이전에는 5일의 범위에서 최초 3일은 유급휴가로 부여하면 나머지는 일은 무급이 가능하였다. 그리고 마

29) 대상 단서규정에서 ‘유급휴가’라고 규정한 것은 통상임금을 지급하고 부여하지 않는 것이므로 ‘휴가’로 이해하는 것이 더 정확하다.

30) 대법원 2000. 12. 22 선고, 99다10806 판결; 대법원 1996. 11. 22 선고, 95다36695 판결 등 참조

31) 남녀고평법 제18조 제1항에 따라 출산전후휴가급여를 국가로부터 지급받을 수 있는데, 이는 사용자가 지급하는 금원은 아니라는 점에서 유급의 의미는 다르게 이해된다.

찬가지로 남녀고령법 제18조의3에서 정하고 있는 난임치료휴가도 연간 3일 이내의 휴가를 부여하여야 하지만 유급은 1일로 정하고 있어 나머지는 무급휴가로 운영된다. 또한 남녀고령법 제22조의2 제2항에 따라 부여되는 가족돌봄휴가도 원칙적으로는 무급이다³²⁾.

이와 같이 휴가권과 수당청구권은 필연적으로 동시에 수반되는 권리로 이해되지는 않는다. 그리고 같은 유급휴가라고 하더라도 근로의 대가로서 임금을 수반하는 유급휴가가 있고, 정책 목적상 법령에 의해 근로제공과 무관하게 사용자에게 의해 급여 지급이 강제되는 유급휴가가 있다.

연차유급휴가는 대표적인 임금을 수반하는 유급휴가라고 할 수 있다. 근로기준법 제60조에서 근로자의 일정한 근로제공을 연차유급휴가, 정확히는 연차수당청구권의 요건으로 삼고 있는 것을 통해 확인할 수 있다. 판례도 “연차유급휴가는 근로자가 사용자에게 근로를 제공하는 관계에 있다는 사정만으로 당연히 보장받을 수 있는 것이 아니라, 1년간 8할 이상 출근하였을 때 비로소 부여받을 수 있는 것이므로 다른 특별한 정함이 없는 이상 이는 1년간의 근로에 대한 대가라고 볼 수 있고, 근로자가 연차유급휴가를 사용하지 못하게 됨에 따라 사용자에게 청구할 수 있는 연차휴가수당은 임금이라고 할 것이다.”³³⁾라고 하여 연차수당에 대해 근로의 대가로서 임금성을 인정한 바 있다. 마찬가지로 근로기준법 제57조에서 규정하고 있는 보상휴가도 연장근로, 야간근로 및 휴일근로 등에 대해 임금을 지급하는 것을 갈음하여 부여되는 휴가이므로 보상휴가기간에 대해 지급하는 급여는 근로의 대가성을 가지는 임금이라고 할 수 있다.

그러나 마찬가지로 법에서 유급을 규정하고 있지만 지급되는 급여를 임금으로 보기 어려운 유급휴가에는 근로기준법상의 출산전후 휴가, 남녀고령법 상의 배우자 출산휴가, 난임치료휴가 등이 있다. 해당 휴가들은 근로자의 근로제공과 직접적인 관계도 없을뿐더러, 규정에서 일정한 근로의 제공을 요건으로 하지도 않는다. 따라서 해당 휴가에 대해 지급하는 급여를 임금으로 보기 어렵다.

32) 다만 법정휴가로서 소정근로일수와 출근일수에는 포함된다(여성고용정책과-1843, 2020. 4. 1.)

33) 대법원 1991. 11. 12. 선고 91다14826 판결, 대법원 2000. 12. 22. 선고 99다10806 판결 등 참조

판례는 과거 유급이었던 생리휴가의 수당청구권에 대해 “생리휴가는 남성과 다른 생리적 특성을 가진 여성근로자의 건강뿐만 아니라 모성보호의 취지에서 우리나라 근로기준법의 ‘제5장 여성과 소년’란에 특별히 둔 보호규정이므로, 생리휴가는 철저하게 보장되어야 한다. 또한, 생리휴가와 연·월차휴가 모두 “사용자는 … 유급…휴가를 주어야 한다.”고 규정하여 사용자에게 동일한 유급휴가 지급의무를 부과하고 있는 점에서 규정 내용이 같고, 생리휴가가 제5장 여성과 소년 란에 위치하고 있다고 하더라도 사용자에게 보장의무를 지우고 있는 ‘법정휴가’라는 점에서는 그 법적 성질이 같다. 따라서 여성인 근로자가 생리휴가기일에 휴가를 사용하지 아니하고 근로한 경우에는 근로의무가 면제된 특정일에 추가로 근로를 제공한 것이므로 사용자는 당연히 그 근로의 대가로서 이에 상응하는 생리휴가근로수당도 지급하여야 할 것³⁴⁾ 이라고 판단하여 근로의 대가인 임금으로 인정한 바 있다. 그리고 국민권익위원회는 출산전후휴가 급여에 대해 “임신 중 여성의 보호휴가는 근로제공을 원활히 하거나 근로의욕을 고취시키기 위한 수단으로서의 성질을 갖고 있다고 보이는 점, 「근로기준법」에 따르면 임신 중의 여성이 출산전후휴가로 휴업한 기간은 출근한 것으로 보아 연차유급휴가기간의 산정에 반영하도록 하고 있고 “유급”이라 함은 같은 법상 임금에 해당하는 점, 휴업수당의 경우에도 현실적인 근로의 제공이 없음에도 해당금의 지급범위에 포함시키고 있는 점, 「근로기준법」, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 등에서 출산전후의 여성근로자를 위한 다양한 법적 보호제도를 마련하고 있음에도 임신과 출산이라는 사정에 따라 체불임금의 성립여부가 달리 결정된다면 임신 부인 여성근로자를 보호하는 취지와도 맞지 않는 점 등을 종합적으로 고려할 때, 출산전후휴가급여는 근로의 대가로서 ‘임금’에 해당한다고 할 것³⁵⁾이라고 판단한 바 있다.

그러나 이와 같은 판례와 국민권익위원회가 해당 급여를 임금으로 판단한 것은 법에서 유급으로 정하고 있고 사용자에게 지급의무를 부여하고 있다는 사실에 따른 것인데 이와 같은 판단에는 동의하기 어렵다. 임금의 본질은 근로제공에 대한 대가로 이는 사용자의 지급 의무 여부로만 판단할 수 있는 것은 아니고, 실제 근로제공과 밀접한 관계가 있는지가 확인되어야만 임금성이 인정될 수 있다고 생각한다. 법이 모성보호 및 일 가정 양립 등 국가 정책적 목적을 가지고 도입된 휴가들을 유급으로 규정하

34) 서울고법 2007. 5. 4. 선고 2006나60054 판결

35) 국민권익위원회 중앙행심 2018-13494 2019. 2. 19.

고 있는 것은 근로자들의 적극적인 사용을 유도하기 위한 것이지 근로의 제공에 대한 대가로서 지급하는 것이라고 보기는 어렵다. 그리고 해당 휴가들이 모든 근로자들에게 일률적으로 부여되는 것도 아니어서 수당 청구와 관련하여 휴가를 사용하는 근로자와 사용하지 않은 근로자 간에 지급을 달리하여야 할 구체적이고 뚜렷한 이유도 찾기 어렵다.

임금성이 인정되는 휴가수당청구권과 그렇지 않은 휴가수당청구권의 구분은 휴가를 사용하지 않는 경우에도 해당 수당청구권을 행사할 수 있는지 여부에서 의미를 갖는다. 임금성이 인정되는 휴가수당청구권은 휴가수당 자체가 임금이기 때문에 휴가 사용과 무관하게 청구할 수 있다. 그러나 그렇지 않은 휴가수당청구권은 휴가 사용 시 급여 지급 의무가 사용자에게 부여되는 구조로 휴가를 사용하지 않는다고 하여 해당 휴가에 대한 수당을 별도로 청구할 수는 없다.

이와 같은 관점에서 연차수당은 전년도에 제공한 소정근로의 대가이므로 근로자에게 당연히 청구권이 발생하고, 휴가를 사용하는 경우 사용하는 휴가일에 그에 해당하는 임금을 지급받지만, 휴가 사용 기한인 1년을 초과하여 휴가를 사용하지 못하게 된 경우에도 여전히 연차수당 청구권은 존속하므로 근로자는 사용자를 상대로 임금인 연차수당을 청구할 수 있게 된다.

3. 연차휴가권과 연차수당청구권의 관계

앞서 살펴본 바와 같이 근로기준법상 연차유급휴가는 근로자에 대한 휴식 부여와 휴양 및 문화적 생활 보장의 의미와 함께 근로의 대가로서 의미를 가진다. 연차유급휴가권을 연차휴가권과 연차수당청구권으로 구분하면 휴식 부여와 휴양 및 문화적 생활 보장의 의미는 연차휴가에서 근로의 대가는 연차수당에서 찾을 수 있다. 유급을 제외한 휴가에서 근로의 대가라는 의미는 도출되지 않는다.

연차수당청구권은 근로기준법에서 정한 일정 수준 이상의 소정 근로 제공에 따라 부여되는 권리로써 연차수당이 근로의 대가인 임금을 명확히 하고 있다. 그리고 이 연차수당청구권은 연차휴가권과 결부되어 근로자가 사용한 연차휴가일에 대해 수당을 청구할 수 있는 권리로 기능하지만, 연차휴가권에 종속하는 권리로 볼 수는 없다. 왜냐하면 임금청구권은 근로의 제공으로 이미 완성되기 때문에 휴가 사용과 이를 결부

시켜 청구 가능 여부를 판단할 수 없기 때문이다.

따라서 근로자의 연차수당 청구는 연차휴가권이 발생하고 난 후 이를 사용하지 못하게 된 경우는 물론, 소정근로 제공을 모두 마친 후 근로자의 근로관계가 종료하여 연차휴가권이 발생하기 않게 된 경우에도 이와 무관하게 근로자에게 확정적인 권리로 발생한다고 할 것이다.

V. 맺음말

근로자들의 연차휴가를 사용을 장려하기 위해 근로기준법은 연차휴가를 유급으로 규정하였는데, 여기서 그치지 않고 유급의 원인을 전년도 일정 수준 이상의 근로제공을 규정함으로써 연차유급휴가에 따른 연차수당 청구권을 임금 청구권의 유형으로 만들어 버렸다. 이로 인해 근로자들은 연차휴가를 휴식의 의미보다 금전적 의미로 받아들이는 경우가 많고, 이는 연차수당을 지급받기 위해 연차휴가 사용을 꺼리는 상황으로까지 이어졌다. 이를 개선하기 위해 연차휴가사용촉진제도, 1년 차 연차휴가 등이 새롭게 도입되어 운영 중이지만, 여전히 숙제는 남아 있다고 생각한다.

이와 같은 연차유급휴가의 문제와 별개로 근로기준법상 연차유급휴가와 관련한 규정의 해석, 특히 연차휴가수당에 관한 권리의 발생 및 청구에 대해서는 의견이 분분하다. 최근에는 1년의 근로를 마치고 근로관계를 종료하는 기간제 근로자에게 지급하여야 하는 연차수당 일수가 11일인지, 26일인지에 대한 하급심 판례와 고용노동부의 나뉘는 해석에 대해 대법원이 11일로 최종 판단한 바 있다. 대법원 판례가 나왔지만, 여전히 현장은 쉽게 판례를 받아들이지 못하고 있다.

근로기준법상 연차유급휴가권은 연차휴가권과 연차수당청구권으로 구성되는데, 각각의 권리는 독립적으로 발생하고 실현되는 것으로 보아야 한다. 연차휴가는 연차휴가를 사용할 수 있는 시기에 근로관계가 유지되어 있을 것이 당연히 요구되지만 연차수당은 이와는 크게 관계가 없다. 따라서 연차휴가권이 발생하지 않더라도 연차수당 청구에 필요한 소정근로의 제공이 모두 완료되었다면 당연히 수당 청구가 가능한 것으로 해석하여야 한다. 이와 같은 해석을 바탕으로 대법원이 계약기간이 1년인 기간제 근로자의 연차휴가일수를 11일로 해석하는 것에는 동의하지만 보상하여야하는 수당

지급 일수가 11일이라는 해석에는 동의하기 어렵다. 휴가 사용 가능 여부와 무관하게 법에서 정한 근로가 제공되었다면 그에 대한 대가로서 수당은 모두 지급되어야 할 것이므로 26일이 지급되어야 할 수당 분으로 이해하는 것이 적합하다고 생각한다.

[참고문헌]

- 강성태, “근로기준법상 휴식 제도의 개정”, 「노동법연구」 제41호, 서울대학교 노동법연구회, 2016
- 김근주, “연차휴가의 입법적 개선방안”, 「노동법학」 제50호, 한국노동법학회, 2014
- 김근주, “연차휴가제도의 보상적 성격에 관한 비판적 검토”, 「노동법연구」 제39호, 서울대학교 노동법연구회, 2015
- 김천수, “연차유급휴가 활성화 방안 연구”, 「노동법학」 제69호, 한국노동법학회, 2019
- 김홍영, “휴식 보장을 위한 연차휴가의 제도개선론”, 「노동법연구」 제40호, 서울대학교 노동법연구회, 2016
- 박수근, 김근주, “연차 휴가의 법적 성격과 쟁점”, 「노동법연구」 제28호, 서울대학교 노동법연구회, 2010
- 박종희, “연차휴가권의 법적 구조와 운영상의 제문제”, 「노동법포럼」, 노동법이론실무학회, 2008
- 이준희, “근로기준법 제62조 연차유급휴가 대체의 쟁점과 입법적 보완 방안”, 「법학연구」 제31권 제2호, 충남대학교 법학연구소, 2020
- 장우찬, “연차휴가 사용촉진제도의 실효적 한계”, 「노동법학」 제60호, 한국노동법학회, 2016
- 장우찬, “연차휴가 개선방안의 실효성에 관한 연구”, 「노동법학」 제61호, 한국노동법학회, 2017
- 하경효, “연차휴가권의 내용과 행사에 관한 비교법적 검토”, 「노동법포럼」, 노동법이론실무학회, 2016
- 한인상, “연차유급휴가제도의 주요 쟁점과 과제”, 「사회법 연구」 제39호, 한국사회법학회, 2019

Abstract

A Study on the structure of annual paid leave rights.

Oh, Se-woong*

Under the Labor Standards Act, workers' annual paid leave rights consist of annual leave rights for vacation and annual allowance rights for allowances, which should be understood as independent rights, respectively. In essence, the annual leave right is naturally required to maintain the labor relationship at the time when it can be used, but the annual allowance right is not naturally required to maintain the labor relationship. Therefore, even if the annual leave right does not occur, it is possible to claim the allowance if all the prescribed work required for the annual leave claim is completed.

The Supreme Court regarded annual paid leave rights as consisting of annual leave rights and annual allowance rights, but interpreted the annual allowance rights as a subordinate right to annual leave rights and the number of annual leave days for fixed-term workers with a one-year contract period as 11 days. However, if the work prescribed by law was provided regardless of whether or not vacation is available, all allowances with the nature of wages should be paid in return, so the number of allowance days that can be claimed should be 26 days, unlike vacation.

♠ Keywords ♠

Annual paid leave, annual leave right, annual allowance right, rest system, paid leave

* Doctor of Laws, Shin&Kim LLC